2 부당행위계산 과세표준 산정방식 보완(법 §10의3②·영 §18의2)

1 개정개요

개정 전	개정 후
□ 특수관계인 간 부동산 거래로서 **부당행위계산 해당 시 과세표준** ○ (원칙) 시가인정액 ○ <신 설>	□ **부당행위계산 해당 시 과세표준 명확화** ○ (좌 동) ○ (예외) 시가인정액을 알 수 없는 경우 시가표준액

□ 개정내용

○ 특수관계인 간 부동산 거래로서 **부당행위계산 해당 시 시가인정액을 알 수 없는 경우 시가표준액**을 **과세표준**으로 함을 명확히 규정

구분	무상취득(§10의2)	부당행위계산(§10의3)	
		현행	개정
원칙	시가인정액	시가인정액	(좌 동)
예외	시가표준액	**규정 無**	**시가표준액**

□ 적용요령

○ 개정 규정은 **2026년 1월 1일 이후 부동산등을 취득**하는 경우부터 적용

▌**지방세법 부칙 제1조(시행일)** 이 법은 2026년 1월 1일부터 시행한다.

▌**지방세법 부칙 제3조(부동산등 취득의 증여의제 등에 관한 적용례)** 제7조 제11항 및 제10조의3제2항의 개정규정은 이 법 시행 이후 부동산등을 취득하는 경우부터 적용한다.

② 개정조문

□ 지방세법

개정 전	개정 후
제10조의3(유상승계취득의 경우 과세표준) ① (생 략) ② 지방자치단체의 장은 특수관계인 간의 거래로 그 취득에 대한 조세부담을 부당하게 감소시키는 행위 또는 계산을 한 것으로 인정되는 경우(이하 이 장에서 "부당행위계산"이라 한다)에는 제1항에도 불구하고 시가인정액을 취득당시가액으로 결정할 수 있다. ③ (생 략)	제10조의3(유상승계취득의 경우 과세표준) ① (현행과 같음) ② ---------- 거래(제7조제11항에 따라 증여로 취득한 것으로 보는 경우는 제외한다)---------- 시가인정액(시가인정액을 산정하기 어려운 경우에는 제4조에 따른 시가표준액으로 한다)----------. ③ (현행과 같음)

□ 지방세법 시행령

개정 전	개정 후
제18조의2(부당행위계산의 유형) 법 제10조의3제2항에 따른 부당행위계산은 특수관계인으로부터 시가인정액보다 낮은 가격으로 부동산을 취득한 경우로서 시가인정액과 사실상취득가격의 차액이 3억원 이상이거나 시가인정액의 100분의 5에 상당하는 금액 이상인 경우로 한다.	제18조의2(부당행위계산의 유형) ---------- 시가인정액(시가인정액을 산정하기 어려운 경우에는 법 제4조에 따른 시가표준액으로 한다. 이하 이 조에서 같다)보다 ----------.